

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

6965/2540

พนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช

นาย จักรินทร์ จันทร์สุกเสน

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 232, มาตรา 233

แม้คำให้การชั้นจับกุมของ จ. ซึ่งมีได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยคดีนี้ด้วยจะมีลักษณะเป็นคำขัดทอดในระหว่างผู้ต้องหาด้วยกันก็ตาม แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามมิให้รับฟังคำให้การเช่นว่านี้เสียทีเดียว หากการขัดทอดมีเหตุผลรับฟังได้ศาลก็มีอำนาจรับฟังมาประกอบการพิจารณาได้

การที่ จ. เบิกความในชั้นพิจารณาของศาลมิใช่เป็นคำขัดทอดเพราะ จ. มีได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีนี้ด้วย และ จ. ยังยืนยันข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับที่ได้ให้การไว้ในชั้นถูกจับกุม ทั้งคำเบิกความของ จ. ไม่ปรากฏว่ามีเหตุจงใจในการเบิกความให้ตนพ้นความผิดหรือได้รับประโยชน์แต่อย่างใด จึงรับฟังคำเบิกความดังกล่าวของ จ. ด้วยความระมัดระวังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจำหน่ายเฮโรอีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 จำนวน 3 หลอด มีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์หนัก 0.09 กรัม ให้แก่ผู้มีชื่อ และจำเลยมีเฮโรอีนอีกจำนวนหนึ่งปริมาณไม่ปรากฏชัดไว้ในครอบครองกับได้เสพเฮโรอีนจำนวนดังกล่าวอันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ขอให้ลงโทษตามพระราช

บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 67, 91 และ 102
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 49, 90, 91 รับขงกลางและสั่งห้ามจำเลยเสพ
ยาเสพติดให้โทษทุกประเภท ภายในกำหนดเวลาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
49

จำเลยให้การรับสารภาพข้อหาผีเฮโรอีนไว้ในครอบครองเพื่อเสพ ปฏิเสธข้อหา
จำหน่ายเฮโรอีน

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่ง, 67 ฐานผีเฮโรอีนไว้ในครอบครอง
โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 1 ปี ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
78คงจำคุก 6 เดือน ฐานจำหน่ายเฮโรอีนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 5 ปี ลดโทษให้
หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 3 ปี 4 เดือน รวมจำคุก
3 ปี10 เดือน รับขงกลาง ส่วนที่โจทก์ขอให้ห้ามจำเลยผีให้จำเลยเสพยาเสพติดให้
โทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 49 ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิกากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 57, 91 อีกฐานหนึ่งด้วยแต่ให้ลงโทษตามมาตรา
67 ซึ่งเป็นบทหนักเพียงบทเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 นอกจากที่
แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้องเจ้าพนักงานตำรวจจับนายเฉลียวพร้อมด้วยเฮโรอื่น 3 หลอด ของกลาง และต่อมาในคืนเดียวกันจับจำเลยได้พร้อมบ่วงกัญชาจำนวน 1 บ่วง กับเงินสด 220 บาท เป็นของกลาง

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยได้จำหน่ายเฮโรอื่นของกลางให้แก่ นายเฉลียวหรือไม่ โจทก์มีนายเฉลียวเป็นประจักษ์พยานเบิกความยืนยันว่า คืบเกิดเหตุเวลาประมาณ 20 นาฬิกา พยานได้ซื้อเฮโรอื่นของกลางจากจำเลยที่ร้านอาหารของจำเลย เมื่อถูกจับแล้วพยานก็ให้การเช่นนั้น และพยานเคยซื้อเฮโรอื่นจากจำเลยมาก่อนเกิดเหตุ 2 ถึง 3 ครั้ง เห็นว่า แม้คำให้การชั้นจับกุมของนายเฉลียวจะมีลักษณะเป็นคำขัดทอดในระหว่างผู้ต้องหาด้วยกันก็ตาม แต่ก็ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายห้ามมิให้รับฟังคำให้การเช่นนั้นเสียทีเดียว หากการขัดทอดมีเหตุผลรับฟังได้ ศาลก็มีอำนาจรับฟังมาประกอบการพิจารณาได้ และการที่นายเฉลียวเบิกความในชั้นพิจารณาของศาลก็มิใช่เป็นคำขัดทอดเพราะนายเฉลียวมิได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีนี้ ซึ่งนายเฉลียวยังยืนยันข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับที่ได้ให้การไว้ในชั้นถูกจับกุมทั้งคำเบิกความดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุจงใจในการเบิกความให้ตนพ้นความผิดหรือได้รับประโยชน์แต่อย่างใดจึงรับฟังคำเบิกความดังกล่าวของนายเฉลียวด้วยความระมัดระวังประกอบพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ได้ ซึ่งโจทก์ก็มีสืบตำรวจสำเร็จกับร้อยตำรวจเอกเกลี้ยงศักดิ์ผู้ร่วมจับจำเลยมาเบิกความยืนยันว่า จำเลยให้การว่าธนบัตรหรือเงินสด 220 บาท ของกลางเป็นเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายเฮโรอื่นของกลางให้แก่ นายเฉลียวและบันทึกการตรวจยึดเงินของกลางพร้อมภาพถ่ายทั้งชั้นสอบสวนจำเลยก็ให้การรับสารภาพว่าจำหน่ายเฮโรอื่นของกลางให้แก่ นายเฉลียวจริง จำเลยเพียงแต่นำสืบว่าให้การรับสารภาพเพราะถูกขู่บังคับซึ่งเป็นการกล่าวอ้างที่เลื่อนลอย ดังนั้น พยานหลักฐานโจทก์ย่อมมีน้ำหนักมั่นคงรับฟังได้โดยปราศจากสงสัยว่า จำเลยได้จำหน่ายเฮโรอื่นของกลางให้แก่ นายเฉลียว

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-จำลอง สุขศิริ-ไสว จันทะศรี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ